BYMA EDUCA

APOYO A LA IDONEIDAD

Junto al **Dr. Act. Patricio Cazenave**

patriciocazenave@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/patriciocazenave/

ENCUENTRO:
PLAFT

DR. ACT. PATRICIO CAZENAVE



- **Agente de Bolsa. Asesor Idóneo CNV.**
- **Fundador y CEO de CAZENAVE INVERSIONES.**
- **Consultor y Perito Judicial.**
- **Ex Responsable de Research en ALYC durante 14 años.**
- **5 Títulos de Grado UBA: Actuario en Economía, Actuario en Administración, Contador Público, Lic. en Administración y Lic. en Sistemas.**
- **6 Posgrados: Magister en Finanzas UBA con Orientación en Mercado de Capitales, Especialista en Mercado de Capitales UBA, Fundamentos de Mercado de Capitales (ONU Suiza), entre otros.**
- **Docente UBA, UAI, UB, UTN, BYMA, IAMC, FBC, BCBA y GCBA.**
- **Autor de Informes y Publicaciones. Co-Autor de la Guía PIAC CNV 2022.**
- **patriciocazenave@gmail.com**
- **https://www.linkedin.com/in/patriciocazenave/**

NOVEDAD 2026 – APLICABLE A TODAS LAS CLASES

argentina.gob.ar/servicio/rendir-el-examen-de-idoneidad

MÓDULO 1: El marco normativo del mercado de capitales. Emisoras. Régimen sancionatorio. OPA. Oferta Pública.

MÓDULO 2: Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

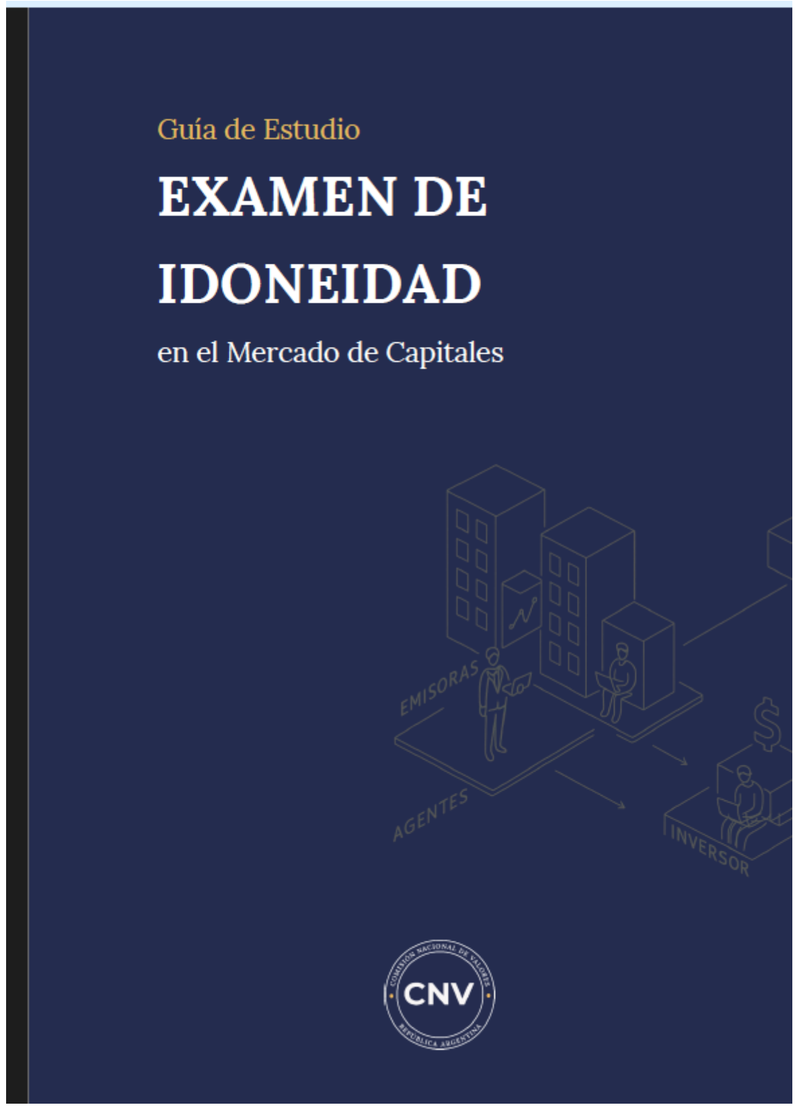
MÓDULO 3: Transparencia. Procedimiento de denuncias, reclamos y consultas. Régimen Informativo. Inversores.

MÓDULO 4: Los parámetros de análisis de alternativas de inversión. Normas de contabilidad internacionales y locales. NIIF.

MÓDULO 5: Agentes. Categorías. Funciones. Limitaciones. Responsabilidades. Los instrumentos que se utilizan en el mercado de capitales. Distintas operaciones. Liquidación y Compensación. Garantías.

MÓDULO 6: Productos de Inversión Colectiva. Fondos Comunes de Inversión. Categorías. Funciones. Limitaciones. Los instrumentos que se utilizan en el mercado de capitales. Distintas operaciones. Fideicomisos Financieros.

Guía de estudio



NOVEDAD 2026 – APLICABLE A TODAS LAS CLASES

argentina.gob.ar/servicio/rendir-el-examen-de-idoneidad

MÓDULO 1: El marco normativo del mercado de capitales. Emisoras. Régimen sancionatorio. OPA. Oferta Pública.

MÓDULO 2: Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

MÓDULO 3: Transparencia. Procedimiento de denuncias, reclamos y consultas. Régimen Informativo. Inversores.

MÓDULO 4: Los parámetros de análisis de alternativas de inversión. Normas de contabilidad internacionales y locales. NIIF.

MÓDULO 5: Agentes. Categorías. Funciones. Limitaciones. Responsabilidades. Los instrumentos que se utilizan en el mercado de capitales. Distintas operaciones. Liquidación y Compensación. Garantías.

MÓDULO 6: Productos de Inversión Colectiva. Fondos Comunes de Inversión. Categorías. Funciones. Limitaciones. Los instrumentos que se utilizan en el mercado de capitales. Distintas operaciones. Fideicomisos Financieros.

Guía de estudio

Tabla de contenido

Módulo I 4
Módulo II 22
Módulo III 40
Módulo IV 54
Módulo V 72
Módulo VI 88

TEMARIO Y BIBLIOGRAFÍA 2026 - PLAFT

Módulo II

Temario

Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Concepto y características generales. Actividades delictivas. Objetivo (simulación de licitud). Normas de Prevención del Lavado de Dinero. Normativa Aplicable (CNV – UIF). Etapas Básicas (colocación – estratificación – integración). Diferencias entre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Sujetos Obligados UIF – CNV. Autoridades de Supervisión. Autoridades de Aplicación de la Ley.

TEMARIO Y BIBLIOGRAFÍA 2026 PLAFT

Bibliografía

Las 40 Recomendaciones del FATF-GAFI

Ley 25.246 de Lavado de Activo de Origen Delictivo - Modificación Código Penal

Ley 26.831 de Mercado de Capitales

Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) – *Título XI*

Decreto 918/2012

Resolución UIF 29/2013: Obligación de Reportar Hechos u Operaciones Sospechosas

Resolución UIF 3/2014: Reporte de Registración y cumplimiento por parte de los sujetos obligados

Resolución UIF 72/2023: Reglamentación del procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa de la UIF

Resolución UIF 22/2011: Comisión Nacional de Valores - Sujetos Obligados

Resolución UIF 78/2023: Mercado de Capitales

Resolución UIF 56/2024: Plazos para la realización de ROS

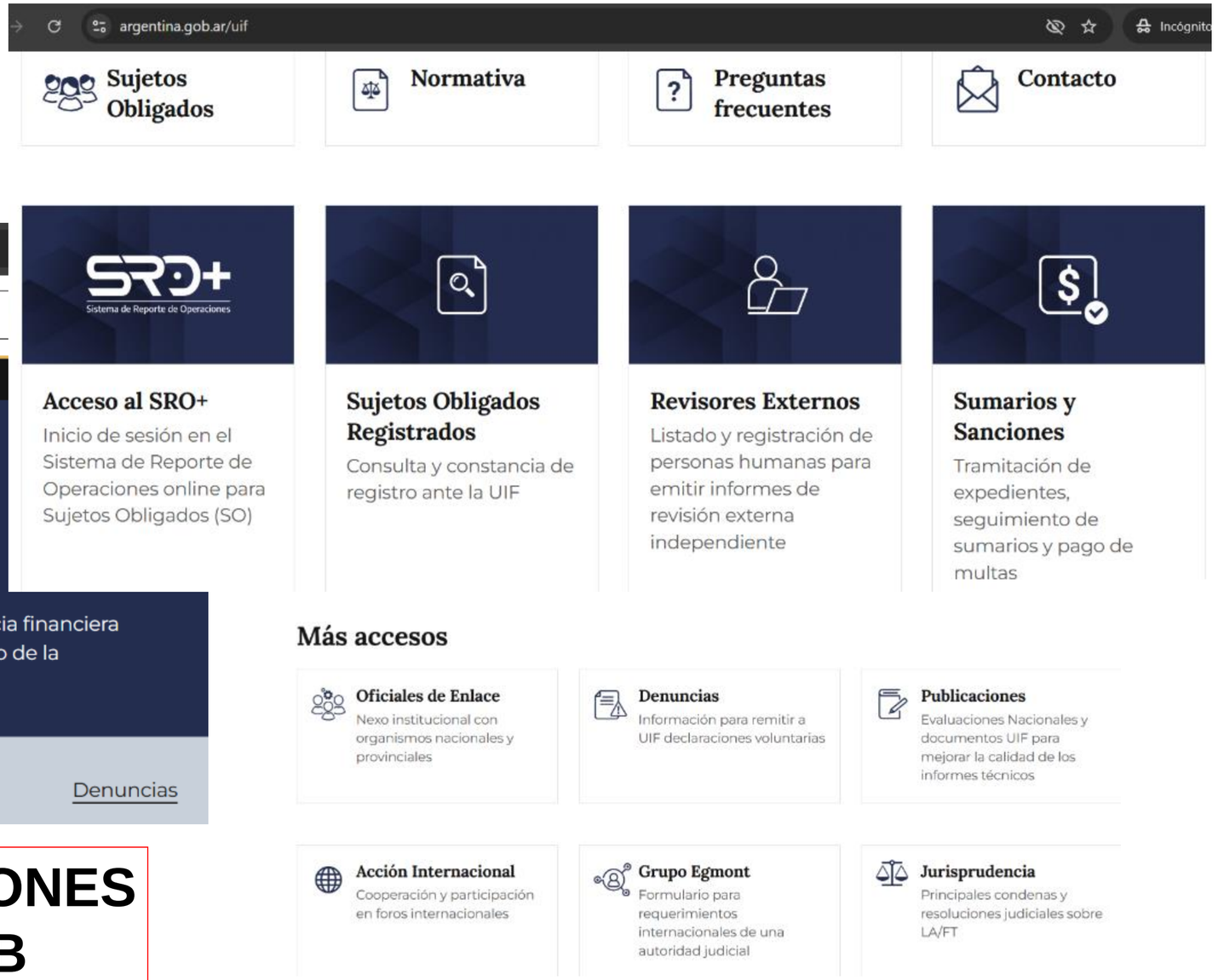
Resolución UIF 192/2024: PEPs

Ley 27.739 – Modificaciones al Código Penal

APARTADOS PÁGINA UIF

UIF ORGANISMO PRINCIPAL
ACTÚA EN TODA LA ARGENTINA





Y SUS ACTUALIZACIONES
VER PÁGINA WEB

CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS - CARACTERÍSTICAS

• Es un **proceso** por el cual una persona que ha obtenido **fondos** por la comisión de un **delito** los **incorpora** a la **economía formal**, con la finalidad de darles una apariencia **lícita**.

• El lavado de dinero es el **procesamiento** de estas **actividades delictivas** para **ocultar su origen ilícito**.

Este proceso es de vital importancia, ya que permite al criminal para disfrutar de estos beneficios sin poner en peligro su fuente.

• Puede ocurrir en cualquier lugar del mundo. En general, los blanqueadores de capitales tienden a buscar países o sectores en los que existe un **bajo riesgo de detección** debido a los programas contra el lavado de dinero débiles o ineficaces.

• Los posibles **costes sociales y políticas de lavado de dinero**, si no se controla o se tratan de manera ineficaz, son graves.

• El **crimen organizado** puede infiltrarse en las instituciones financieras, adquirir el **control de grandes sectores de la economía** a través de la inversión, u ofrecer **sobornos a funcionarios** públicos y de los gobiernos.

Introducción subrepticia de dinero de origen ilícito en los canales legítimos de la economía formal

CONCEPTO DE LAVADO DE “DINERO” EN MERC. CAP.

• **Procedimiento** mediante el cual **ingresa** al Mercado de Capitales, al Sistema Financiero, **fondos** obtenidos **de Actividades Ilícitas**.

• Los agentes del Mercado de Capitales son Sujetos Obligados tipificados por la Ley 25.246 y Ley 26.831.

DIFERENCIAS ENTRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

LAVADO DE ACTIVOS (LA)

• El **origen** del dinero **es ilícito** y **se trata de ingresar** los **fondos a una actividad lícita** al circuito financiero.

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT)

• Es **dinero proveniente de una actividad (en principio) licita** que será **destinada una actividad ilícita** (financiamiento del terrorismo, trafico de drogas, trata de blancas etc.)

ETAPAS BÁSICAS DE LAVADO

1- COLOCACIÓN

• Es la disposición física del **dinero en efectivo proveniente** de **actividades delictivas**. Durante esta fase inicial, el lavador de dinero **introduce sus fondos ilegales en el sistema financiero y otros negocios**, tanto nacionales como internacionales.

• **Ejemplos**: Altas de clientes con comprobación que no figuran en listado de terrorismo como documentación obligatoria.

2- DIVERSIFICACIÓN O ESTRATIFICACIÓN

• Es la **separación** de **fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras sofisticadas**, cuyo fin es **desdibujar la transacción original**. Esta etapa supone la **conversión** de los **fondos** procedentes **de** actividades **ilícitas a otra forma y crear esquemas complejos de transacciones financieras** para **disimular el rastro documentado**, **la fuente y la propiedad de los fondos.**

• **Ejemplo:** sociedades de sociedades, derivados de derivados.

3- INTEGRACIÓN

• Es **dar apariencia legítima** a riqueza ilícita mediante el **reingreso en la economía con transacciones comerciales** o personales que **aparentan ser normales**. Esta fase conlleva la colocación de los fondos lavados **de vuelta en la economía** para crear una **percepción de legitimidad**.

• **Ejemplos**: El **lavador podría optar** por **invertir los fondos en bienes raíces**, **artículos de lujo** o **proyectos comerciales**, entre otros**.** Movilización de fondos entre el sistema financiero y el mercado de capitales con transferencias, cheques, efectivo. Con actividad ilegal emprende un negocio legal y con los fondos de ese negocio se invierten en la Bolsa.

DEFINICIONES Y SANCIONES

CÓDIGO PENAL - TITULO XIII *(Título incorporado por art. 4º de la Ley Nº 26.683 B.O. 21/06/2011)* - DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO

■**ARTICULO 303**:

1. Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, adquiriere, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de ciento cincuenta (150) Salarios mínimos, vitales y móviles al momento de los hechos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

2. La pena prevista en el inciso 1) será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes casos:

a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;

b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial.

3. El que recibiere bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1), que les dé la apariencia posible de un origen lícito será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

4. Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1), el autor será reprimido con la pena de multa de cinco (5) a veinte (20) veces del monto de la operación.

5. Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.739 B.O. 15/3/2024.)

DEFINICIONES Y SANCIONES

■**ARTICULO 306**:

1. **Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes u otros activos, de fuente lícita o ilícita, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte:**

a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;

b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;

c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies;

d) Para financiar, para sí o para terceros, el viaje o la logística de individuos y/o cosas a un Estado distinto al de su residencia o nacionalidad, o dentro del mismo territorio nacional, con el propósito de perpetrar, planear, preparar o participar en delitos con la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies;

e) Para financiar, para sí o para terceros, la provisión o recepción de entrenamiento para la comisión de delitos con la finalidad prevista en el artículo 41 quinquies;

f) Para financiar la adquisición, elaboración, producción, desarrollo, posesión, suministro, exportación, importación, almacenamiento, transporte, transferencia, o de cualquier manera el empleo de armas de destrucción masiva del tipo nuclear, química, biológica, sus sistemas vectores, medio de lanzamiento y sus materiales relacionados, incluyendo tecnologías y bienes de uso dual para cometer cualquiera de los delitos previstos en este Código o en Convenciones Internacionales.

También será reprimido con la misma pena de prisión y multa quien elabore, produzca, fabrique, desarrolle, posea, suministre, exporte, importe, almacene, transporte, transfiera, emplee, o que de cualquier forma prolifere; incrementando, acrecentando, reproduciendo o multiplicando, las armas de destrucción masiva señaladas en el párrafo anterior, sus sistemas vectores y sus materiales relacionados destinados a su preparación.

2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aún si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión.

3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate.

4. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se financia o se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso de los incisos b) y c) la organización o el individuo se encontraran fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 27.739 B.O. 15/3/2024.)

MARCO REGULATORIO

Normativa Argentina Aplicable

Ley 25.246

- **Sujetos Obligados Artículo 20**

- CNV: inciso 15
- Mercado de capitales: incisos 4 y 5
- Fiduciarios: inciso 22

Normativa UIF

- **Res. UIF específicas**

- CNV: Res. 22/2011
- Mercado de capitales: Res. 21/2018
- Supervisión: Res. 229/2014

- **Res. UIF generales**:
- PEP´s: Res. 50/2012
- ROS y CAA: Res. 29/2013
- Intercambio de información: Res. 30/2013

Normativa CNV

- Texto Ordenado 2013 - Título XI "Prevención de Lavado de Dinero".

CNV COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
REPÚBLICA ARGENTINA

Y SUS ACTUALIZACIONES – EJ. RES UIF 21/18 y 78/23

MARCO REGULATORIO

Doble Rol de la CNV

SUJETO OBLIGADO

- **Resolución UIF 22/2011**
  Políticas de prevención:
- Designar oficial de cumplimiento
- Poseer Manual de Prevención en PLA y FT
- Realizar Capacitaciones
- Implementar auditoría periódica
- Implementar herramientas teconológicas
- Realizar ROS
- Elaborar registro de análisis y gestión del riesgo
- Evaluar los controles implementados por las entidades sujetas a su órbita de control y fiscalización

ORGANISMO DE CONTROL

- **Resolución UIF 21/2018 (Ley 25.246 Art. 20 Inciso 4, 5 Y 22).**

ORGANISMO DE SUPERVISION

- **Resolución UIF N° 229/2014**
- Deber de colaboración y procedimiento de supervisión
- Verificaciones in situ – extra situ
- Seguimiento de medidas correctivas

Y SUS ACTUALIZACIONES

Sujetos Obligados.

Ley Nº 25.246 : Art. 20 Sujetos Obligados

Inc. 4: Personas humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para actuar como intermediarios en mercados autorizados por la citada comisión y aquellos que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva autorizados por dicho organismo.

Inc. 5: Personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web u otros medios análogos y demás personas jurídicas registradas en el citado organismo a cargo de la apertura del legajo e identificación del perfil del cliente para invertir en el ámbito del mercado de capitales..

Inc. 22: Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.

Incisos 4 y 5 fueron modificados por la LEY DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO (Ley 27440 - Impulso al financiamiento de pymes) de Mayo 2018.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

• Origen: Creada por el G7. Nace en Paris, en 1989.

• Propósito: **Fijar estándares** y **promover la implementación efectiva de medidas** legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. A partir de los hechos sucedidos en 2001 (11S) llevan al GAFI a ocuparse también del FT junto con el LD. **El GAFI evalúa a sus miembros cada 4 años El GAFILAT realiza la evaluación a la Argentina** (miembro desde 2000).

Grupo EGMONT

• Organismo internacional conformado por Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), estableciendo una red internacional para intercambiar información, conocimientos y tecnología en pos de luchar contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

• Objetivos: ampliar, sistematizar y mejorar la eficacia de la cooperación internacional en el intercambio recíproco de información de inteligencia financiera, compartir conocimientos y experiencias, ofrecer capacitación para incrementar la eficiencia de las UIF, incrementar el uso de tecnología y fomentar la autonomía operativa de las UIF.

• Es un cuerpo unido de 152 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

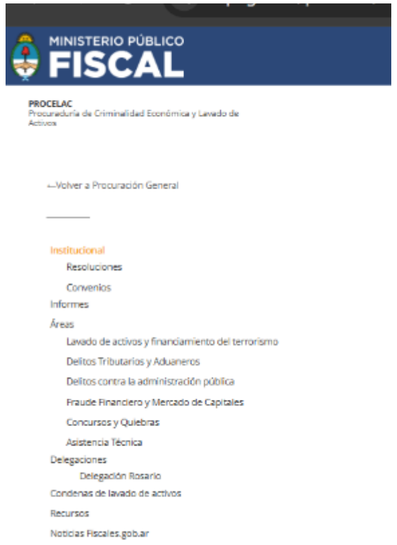
Organismos internacionales vinculados con PLAFT: GAFI, Egmont Group, ONU

ORGANISMOS LOCALES: PROCELAC

Acerca de Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fue creada por Resolución PGN N° 914/12. Su creación obedeció a la necesidad de desarrollar estrategias que fortalezcan la eficacia del sistema de administración de justicia con relación a hechos de trascendencia institucional e impacto socioeconómico, tras un diagnóstico poco alentador en los índices de juzgamiento de este tipo de conductas.

La PROCELAC se estructura en cinco áreas de trabajo relacionadas a concretas problemáticas de la criminalidad económica compleja y una delegación territorial: Área Operativa de Delitos Tributarios y Contrabando, Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Área Operativa de Concursos y Quiebras y Área Operativa de Fraude Y Mercado de Capitales y la Delegación Rosario. A ellas se suman un Área Administrativa y un Área Técnica integrada por asesores en materia económica, contable y financiera, un cuerpo de investigadores, un gabinete informático y una sub área de recupero de activos.



Son funciones de la PROCELAC:

- Coordinar el funcionamiento de las áreas operativas de la Procuraduría;
- Intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que versen sobre hechos de la competencia en la áreas operativas de la Procuraduría, en todas las instancias;
- Intervenir cuando la Administración solicite la realización de actos que requieran autorización judicial y así corresponda;
- Recibir denuncias y, cuando el caso lo requiera, realizar las medidas necesarias para determinar los extremos de los artículos 174 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, y en caso de considerarlo necesario, podrá remitir esas denuncias a el/la fiscal que corresponda;
- Realizar investigaciones preliminares respecto de hechos que revistan trascendencia institucional e impacto socioeconómico, con el fin de requerir la instrucción del sumario;
- Establecer la prioridad de las intervenciones de los/las fiscales ad-hoc que componen la Procuraduría en los casos que, a raíz de su trascendencia institucional e impacto socioeconómico, resulte conveniente reforzar la representación del Ministerio Público Fiscal;
- Proponer al Procurador General de la Nación programas de capacitación, proyectos de reformas legislativas, protocolos de actuación, celebración de convenios de cooperación con organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal u Organismos Internacionales, como así también toda otra iniciativa que consideren necesaria para el ejercicio de sus funciones;
- Elevar al Procurador General de la Nación propuestas vinculadas con la creación de estructuras que repliquen la actuación de las áreas operativas de la Procuraduría en distintas regiones del país, con las que se coordinarán acciones y elaborarán estrategias de investigación ajustadas a las características del lugar de que se trate;
- Elevar periódicamente al Procurador General de la Nación informes de gestión que den cuenta de la actividad y funcionamiento de la Procuraduría.

ENFOQUE BASADO EN RIESGO

CAMBIO DE PARADIGMA

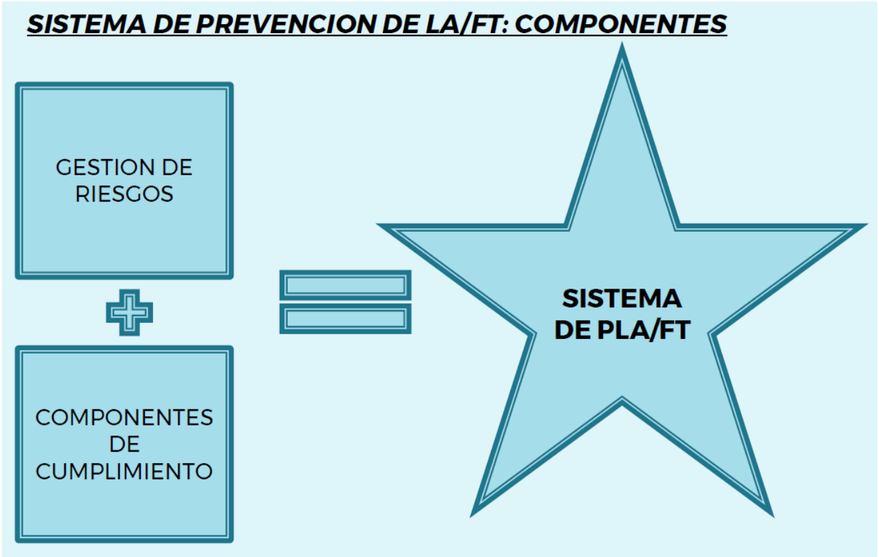
- ENFOQUE DE CUMPLIMIENTO FORMAL (RES UIF 229/11)

- ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (RES UIF 21/18)

RES UIF 21/18 y 78/23

RES UIF 21/18 y 78/23

VER RESOLUCIÓN



ENFOQUE BASADO EN RIESGO

• La Rec. 1 GAFI establece que a los efectos de un combate eficaz con las mencionas delitos los países miembros deben aplicar un **Enfoque Basado en Riesgos**, a fin de **asegurar** que **las medidas implementadas sean proporcionales a los riesgos identificados**.

• Se requiere a los países exigir a las entidades del Mercado de Capitales que tomen medidas apropiadas para identificar y evaluar sus riesgos LA/FT.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT Y MANUAL PLA/FT

• Deberá contener todas las **políticas, procedimientos y controles** establecidos para **la gestión de riesgos** de LA/FT a los que se encuentran expuestos **y los elementos de cumplimiento** exigido por la normativa vigente.

• Elaborado por **Oficial de Cumplimiento.** Aprobado por **Órgano de Administración**.

MANUAL DE PLA/FT

• Debe estar físicamente en el **domicilio** operativo de la sociedad y ser de conocimiento de **todo el personal**.

• Debe encontrarse siempre **actualizado** en concordancia con la regulación nacional y estándares internacionales que rigen sobre la materia.

TÓPICOS PRINCIPALES

• **Normativa UIF**: Ver Vistos y Considerandos de las leyes y resoluciones de años anteriores.

Ejemplos:

-**Res. UIF 229/11** clientes (y sus legajos): ocasionales y/o habituales.

-**Res. UIF 29/13** plazo para informar actuación sobre congelamiento administrativo de bienes**. Dto. 918/12.** Se actualizó con la **Res UIF 207/25**. RFT 24hs. Plazo para informar actuación sobre congelamiento 24hs.

-**Res. UIF 3/14** solicitud de constancia de inscripción del Oficial de Cumplimiento al cliente que sea SO.

-**Res. UIF 78/23** definición de Cliente: PH, PJ, estructura jurídica nacional o exterior, ocasional o permanente una relación financiera, económica o comercial. No mención a plazo ni cantidad de operaciones.

• **ROS**: Reporte de Operación Sospechosa. El Sujeto Obligado debe informar a UIF. **Ver plazos** en normativa. **Res. UIF 56/24 (90d y 24hs)** y actualizaciones**.**

• **RFT**: Reporte de Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.El Sujeto Obligado debe informar a UIF. **Ver plazos** en normativa. **Res. UIF 56/24 (24hs)** y actualizaciones**.**

TÓPICOS PRINCIPALES

• **Inspección UIF**: información y documentación en tiempo y forma que UIF requiera. No se puede alegar secreto bursátil.

• **Debida diligencia y actualización de legajo (DD Continuada)**: DD Simplificada (riesgo bajo, 5 años), DD Media (riesgo medio, 3 años) y DD Reforzada (riesgo alto, 1 año).

• **Pilares de un Programa PLAFT**: Debida diligencia, Matriz de Riesgo, Capacitación, Políticas y Procedimientos. Recomendaciones a invertir no es un pilar.

• **PEP**: **Res UIF 35/23 y modif. Res UIF 192/24** introduce mejoras, a fin de dar claridad al sistema y establecer de manera concreta quiénes se encuentran alcanzados por el régimen.

• **Perfil Transaccional:** Prospectivo del cliente (EX ANTE): en base a propósito, información transaccional y documentación. Insumo para calificar Operaciones inusuales o sospechosas.

• **Definiciones de conceptos y tópicos principales:** Ver definiciones en **Res UIF 78/23**.

ENFOQUE BASADO EN RIESGO

SISTEMA DE PREVENCION DE LA/FT

GESTION DE RIESGOS

AUTOEVALUACION	MITIGACION DE RIESGOS	MONITOREO
-Factores de Riesgo • Cliente • Producto / servicio • Canas de distribución • Zona geográfica -Frecuencia Anual -Aprobada por órgano de Administración -Envío por AIF anual	-Medidas mitigantes según el tipo de riesgo -Declaración de Tolerancia al riesgo - Política de aceptación de clientes	-Segmentación de clientes en base al riesgo • Alto •Medio •Bajo -Sistema de monitoreo de a entidad -Perfil transaccional

VER RES. UIF 21/18 y 78/23

ENFOQUE BASADO EN RIESGO

SISTEMA DE PREVENCION DE LA/FT

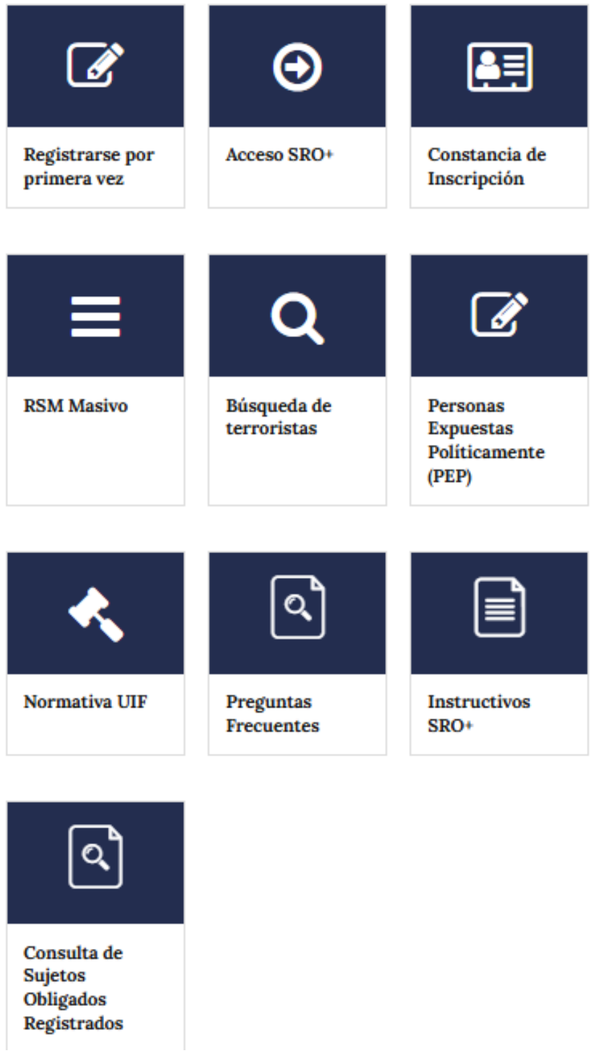
CUMPLIMIENTO

MANUAL DE PREVENCION	ESTRUCTURA SOsocietaria	EXTERNALIZACION DE TAREAS

EVALUACION DEL SISTEMA DE PREVENCION DE LA/FT	CAPACITACION	CODIGO DE CONDUCTA
- Revisión independiente - Control Interno - Informar Resultados • Identificación de deficiencias • Mejoras a aplicar • Plazos de implementación	-Anual - Aprobado por Órgano de Administración -Revisados y actualizados por el O.C. - Nuevos empleados = 60 días. - Temas relacionados a • Delitos de LA/FT • Normativas • Riesgos de LA/FT • Tipologías de LA/FT • Señales de alerta para detectar ROS (Información al O.C) •Roles y responsabilidades del S.O.	- Reglas especificas de control de las operaciones ejecutadas por directivos, empleados o colaboradores

VER RES. UIF 21/18 y 78/23

ACCESO A SUJETOS OBLIGADOS



¿Quiénes son los Sujetos Obligados?

Son las personas humanas, jurídicas y organismos públicos, enumerados en el artículo 20° de la Ley N° 25.246 y modificatorias, que desarrollan las actividades/profesiones allí establecidas. Los sectores determinados en dicho artículo son los alcanzados por los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y aquellos que los legisladores consideraron vulnerables para el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Listado de Sujetos Obligados

Resoluciones aplicables a cada Sujeto Obligado

Sujetos obligados deben:

Mantener una base y registro de operaciones

Reportar operaciones sospechosas

Políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

REVISOR EXTERNO INDEPENDIENTE (REI)

Revisores Externos Independientes

Resolución UIF N° 67-E/2017 y modificatorias.

El Registro de Revisores Externos Independientes tiene por objeto registrar, organizar, sistematizar y controlar el listado de personas humanas habilitadas para emitir informes de revisión externa independiente vinculadas al cumplimiento, por parte de los Sujetos Obligados, de los requisitos establecidos en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N° 290/07 y sus modificatorios, y en las reglamentaciones emitidas por esta UIF en la materia.



¿y Usted está obligado?...

Consultas por Sector

- SEGUROS
- ESCRIBANOS PÚBLICOS
- CONTADORES
- FIDEICOMISOS
- COOPERATIVAS Y MUTUALES
- DONACIONES O APORTES DE TERCEROS
- ENTIDADES FINANCIERAS
- MERCADO DE CAPITALES
- JUEGOS DE AZAR

Y TODA ACTUALIZACIÓN

VER PÁGINA WEB DE LA UIF

¿Dudas?



¡Muchas gracias por su atención!

Encuesta de satisfacción anónima

(En capacitación indicar “BYMA IDO PLAFT”)

https://forms.gle/2pU78ipdeyReRziy8

PLAFT



Dr. Act. Patricio Cazenave

patriciocazenave@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/patriciocazenave/

Fuente de imágenes: www.freepik.es

BYMA EDUCA

APOYO A LA IDONEIDAD

Junto al **Dr. Act. Patricio Cazenave**

patriciocazenave@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/patriciocazenave/

ENCUENTRO:
PLAFT